

1515806-64.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2174904/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 18765324 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2929/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2174904 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515806-64.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515806-64.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2174904/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 18765324 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2929/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2174904 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON COSTA RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de HUMBERTO DA SILVA BARBOSA e JEFFERSON COSTA RODRIGUES, qualificados nos autos, porque teriam cometido, em concurso material, os crimes previstos no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como no art. 329, do CP, ambos combinados com a alínea "j", do inciso II do art. 61, do mesmo Diploma legal. JEFFERSON COSTA RODRIGUES foi ainda denunciado com base no art. 330, do CP e no artigo 34, do Decreto-lei nº 3.688/41, combinados com a alínea "j", do inciso II do art. 61, do CP em concurso material de infrações. Consta da exordial que, no dia 28 de junho de 2021, por volta das 20h40min, na altura do nº 10 da Rua Cordilheira do

Araripe, nesta cidade, os acusados, agindo em concurso e com unidade de propósitos estariam trazendo consigo e transportando, para fins de tráfico, vinte e duas porções de "maconha", substância entorpecente causadora de dependências física e psíquica, além de uma balança de precisão e outros itens relacionados a mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que, na mesma hora e local dos fatos, o acusado JEFFERSON teria desobedecido ordem legal de funcionários públicos recusando-se a parar o carro que conduzia e se identificar, passando a acelerar ainda mais o veículo, empreendendo fuga. Consta também que o acusado JEFFERSON, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, estaria conduzindo veículo automotor em alta velocidade, executando manobras rápidas e bruscas, desrespeitando as regras de trânsito e expondo a risco a segurança alheia. Consta, finalmente, que os acusados teriam se oposto, mediante violência, a execução de ato legal praticado por funcionários públicos competentes para executá-lo.

O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 307/309.

A denúncia foi recebida (fls. 123/124), providência ratificada a fls. 287/282.

Os réus, regularmente citados e intimados (fls. 276 e 278), ofertaram resposta à acusação (fls. 180/193 e 130/164).

A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo ao final interrogado os acusados.

Em debates o MP pugnou pela procedência parcial desta ação penal condenando-se o réu Jefferson somente pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os I. advogados do réu Humberto acompanharam o I. Promotor de Justiça quanto ao pleito de absolvição.

Por seu turno, o I. advogado de Jefferson, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu sua absolvição relativamente a todas as imputações, subsidiariamente reclamando a desclassificação do tipo penal para aquele previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 ou a aplicação do §4º, do art. 33, do mesmo diploma legal, bem como o afastamento da circunstância agravante apontada na denúncia, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO.

Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Impõe-se, no mérito, a procedência parcial desta ação penal, condenando-se apenas Jefferson pelo crime do "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Os policiais militares Márcio e Matheus relataram ter avistado um veículo do modelo Uno, branco, transitando e resolveram abordá-lo, mas seu condutor, o réu Jefferson, desobedeceu a ordem de parada, terminando por atropelar uma motocicleta e colidindo contra um veículo do modelo Corsa que se achava estacionado. Disseram então que os réus, após as colisões, desembarcaram e tentaram fuga a pé. Após suas prisões as testemunhas encontraram no porta-malas do veículo, cujo chassi tinha sinais de adulteração, uma caixa aberta contendo "maconha", uma balança de precisão, um ralador e "ependorfs" vazios. Márcio asseverou que Jefferson contou-lhe que fazia transportes para uma moça e que não sabia da existência da droga no veículo. Matheus informou ter Jefferson afirmado que levaria os referidos pertences a uma moça numa praça.

Humberto permaneceu em silêncio.

Jefferson negou em parte a prática delitiva. Esclareceu que o carro era seu e que havia comprado "uma maconha" para consumo próprio. Instado, então, a esclarecer acerca da quantidade da droga, disse que em verdade havia comprado onze porções para consumir conjuntamente com o corréu. Disse que a compra mencionada deu-se numa "biqueira" situada no Itaim. Disse que fugiu da polícia pois o documento do carro estava "atrasado". Quanto à caixa encontrada no porta-malas de seu carro, aduziu versão isolada que seu combativo advogado não logrou comprovar, o que lhe incumbia. Disse que uma moça com quem havia se comunicado pelo "facebook", Amanda Vasques, havia lhe pagado cinquenta reais para entregar a caixa a alguém. A tal caixa estaria lacrada com "durex grosso". Negou saber o que nela continha. Disse que Amanda "sumiu no mapa". Afirmou que consome "maconha" desde os quatorze anos de

idade. Declarou já ter praticado roubos de telefone, aliança e relógio “no farol”. Afirmou que antes de ser preso trabalhava como “marreteiro” no centro da cidade. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, no que tange a Jefferson, relativamente ao tráfico de drogas nas modalidades trazer consigo e transportar, cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório.

No que tange à contravenção penal alio-me ao entendimento da ocorrência da derrogação da norma quando da edição do Código de Trânsito Brasileiro, lei que tratou de forma integral da matéria atinente às condutas de trânsito de veículos automotores em vias terrestres como prevê seu art. 10º. Nesse sentido: RESP nº 1633335/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJ de 28/11/2016, bem como HC 581.283/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020.

Quanto aos demais delitos, bem como com relação a Humberto, como bem asseverado pelo zeloso Promotor de Justiça, de rigor a aplicação da máxima “in dubio pro reu”. Por fim, é inegável que a prova oral produzida demonstrou que Jefferson tinha consigo e transportava, em automóvel próprio, “maconha” e petrechos característicos da preparação de entorpecentes. E para tanto inclusive recebeu dinheiro.

Assim sendo, diante dessas circunstâncias, não há se cogitar da desclassificação do tipo penal para porte ilegal de entorpecentes.

Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, nesta primeira fase da dosimetria fixa-se a pena-base aplicável a Jefferson pela prática de tráfico ilícito de entorpecente em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Em face da reincidência de Jefferson – circunstância agravante que reconheço presente na forma genérica com base na condenação da 6ª Vara Criminal desta Capital comprovada nos autos – de rigor a exasperação das sanções em um terço: 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea “j”, do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções.

É inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 considerado ser Jefferson reincidente, pouco importando se genérico ou específico, posto que a referida lei não distingue e deve vigorar o imperativo da legalidade estrita. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP.

Defiro a Jefferson o direito de apelar em liberdade porquanto demonstrou, comparecendo atos do processo, comprometimento e responsabilidade.

Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de: I - CONDENAR JEFFERSON COSTA RODRIGUES, qualificado nos autos, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06; II - ABSOLVER JEFFERSON COSTA RODRIGUES, qualificado nos autos, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido os crimes previstos nos artigos 329 e 330, ambos do CP; III - ABSOLVER JEFFERSON COSTA RODRIGUES, qualificado nos autos, no que tange à contravenção penal prevista no artigo 34, do Decreto-lei nº3.688/41, com fundamento no inciso III do art. 386, do CPP; IV - ABSOLVER HUMBERTO DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido o crime previsto nos artigos 329 do CP, bem como no “caput” do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP. Determino a devolução do veículo apreendido a quem demonstrar legítima propriedade e na ausência de interesse poderá ser destruído. Autorizo a destruição da balança, do ralador e dos “ependorfs”.

Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome de Jefferson no rol dos culpados.
Publique-se, registre-se, intimei-se, cumpra-se e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA